

제 70 편 인간 정부의 진화

70:0.1 사람이 생계 문제를 부분적으로 해결하자마자, 그는 인간관계를 규제하는 과업에 직면했다. 산업의 발달은 법, 질서, 사회적 조정을 요구했고, 사유재산은 정부를 필요하게 만들었다.

70:0.2 진화 세계에서 적대감은 자연스럽다. 평화는 어떤 종류의 사회 규제 체계에 의해서만 확보된다. 사회 규제는 사회 조직과 분리할 수 없다. 결사는 어떤 통제 권한을 암시한다. 정부는 부족, 씨족, 가족, 개인의 적대감들을 조정하도록 강요한다.

70:0.3 정부는 무의식적 발달이다. 그것은 시행착오를 거쳐 진화한다. 그것은 생존 가치가 있고, 따라서 전통이 된다. 무정부 상태는 비참함을 가중시켰고, 따라서 정부, 즉 비교적 법과 질서가 서서히 나타났거나 나타나고 있다. 생존 투쟁의 강압적 요구가 문자 그대로 인류를 문명으로 가는 진보의 길로 몰아갔다.

1. 전쟁의 기원

70:1.1 전쟁은 진화하는 사람의 자연 상태요 유산이며, 평화는 문명의 발전을 재는 사회적 잣대이다. 진보하는 인종들이 부분적으로 사회화되기 전에, 사람은 대단히 개인주의적이었고, 극도로 의심이 많았으며, 믿을 수 없을 만큼 싸움을 좋아했다. 폭력은 자연의 법칙이요, 적대감은 자연의 자녀들의 자동 반응이며, 전쟁은 바로 이 동일한 활동들이 집단적으로 수행되는 것에 불과하다. 그리고 사회 발전의 복잡함 때문에 문명의 구조가 긴장될 때마다, 인간 상호 관계에서 생기는 짜증을 폭력으로 조정하던 이 초기 방법들로 언제나 즉각적이고 파멸적인 퇴보가 일어난다.

70:1.2 전쟁은 오해와 짜증에 대한 동물적 반응이다. 평화는 그러한 모든 문제와 어려움을 문명적으로 해결하는 데 따른다. 후대에 타락한 아담족과 노족과 더불어, 산각 인종들은 모두 호전적이었다. 안돈족은 일찍 황금률을 배웠고, 오늘날에도 그들의 후손인 에스키모는 그 규범을 크게 따르며 산다. 그들 사이에는 관습이 강하고, 그들은 폭력적인 적대감에서 상당히 자유롭다.

70:1.3 안돈은 자녀들에게 막대기로 나무를 치면서 그 나무를 저주함으로써 분쟁을 해결하라고 가르쳤다. 막대기가 먼저 부러지는 쪽이 승자였다. 후대의 안돈족은 공개적인 쇼를 열어 분쟁을 해결하곤 했는데, 거기서 논쟁자들이 서로를 놀리고 조롱했으며, 관중은 박수로 승자를 결정했다.

70:1.4 그러나 사회가 실제로 평화의 시기를 경험하고 전쟁 행위를 재가할 만큼 충분히 진화하기까지는 전쟁과 같은 현상이 있을 수 없었다. 전쟁이라는 개념 자체는 어느 정도의 조직화를 암시한다.

70:1.5 사회 집단이 나타나면서, 개인의 짜증은 집단 감정 속에 잠기기 시작했고, 이것은 부족 내의 평온을 증진했으나 부족 간의 평화를 희생시켰다. 이처럼 평화는 처음에 내집단, 즉 부족이 누렸고, 그들은 언제나 외집단, 즉 외인들을 싫어하고 미워했다. 초기 사람은 이방인의 피를 흘리는 것을 미덕으로 여겼다.

70:1.6 그러나 처음에는 이것조차 잘되지 않았다. 초기 족장들이 오해를 풀려고 애쓸 때, 그들은 적

어도 일 년에 한 번은 부족의 돌싸움을 허락할 필요가 있음을 자주 발견했다. 씨족은 두 무리로 나뉘어 온종일 싸움에 몰두했다. 그리고 이것은 단지 재미 외에 다른 이유가 없었다. 그들은 싸우는 것을 정말로 즐겼다.

70:1.7 전쟁이 존속하는 까닭은 사람이 동물에서 진화한 인간이기 때문이며, 모든 동물은 호전적이다. 초기에 전쟁의 원인은 다음과 같았다.

70:1.8 1. 굶주림. 이는 식량 약탈로 이어졌다. 땅의 부족은 언제나 전쟁을 일으켰고, 이 투쟁 동안 초기의 평화 부족들은 사실상 멸절되었다.

70:1.9 2. 여자 부족-가정의 일손 부족을 덜려는 시도. 여자 훔치기는 언제나 전쟁을 일으켰다.

70:1.10 3. 허영심-부족의 용맹을 과시하려는 욕망. 우수한 집단은 열등한 민족에게 자기네 생활방식을 강요하려고 싸우곤 했다.

70:1.11 4. 노예-노동 계급에 신참자가 필요했다.

70:1.12 5. 복수. 한 부족이 이웃 부족이 동료 부족민을 죽게 했다고 믿었을 때, 이것이 전쟁의 동기였다. 머리 하나를 집에 가져올 때까지 애도는 계속되었다. 복수를 위한 전쟁은 비교적 현대까지도 위세가 당당했다.

70:1.13 6. 오락. 이 초기 시절의 젊은이들에게 전쟁은 오락으로 여겨졌다. 전쟁을 위한 좋고 충분한 구실이 생기지 않을 때, 평화가 답답해지면, 이웃 부족들은 휴일 삼아 습격에 나서고, 모의 전투를 즐기려고 준(準)우호적인 전투를 벌이러 나가곤 했다.

70:1.14 7. 종교-자기 종파로 개종시키려는 욕망. 원시 종교는 모두 전쟁을 재가했다. 종교가 전쟁에 눈살을 찌푸리기 시작한 것은 최근의 일이다. 불행히도, 초기의 사제 계급은 보통 군사력과 동맹을 맺었다. 여러 시대의 위대한 평화 운동 중 하나는 교회와 국가를 분리하려는 시도였다.

70:1.15 이 옛 부족들은 언제나 자기 신들의 명령에 따라, 족장이나 주술사의 분부에 따라 전쟁을 일으켰다. 히브리인들은 그러한 “전쟁의 하나님”을 믿었다. 그리고 그들의 미디안족 습격 이야기는 고대 부족 전쟁의 극악무도한 잔인함을 보여주는 전형적인 이야기이다. 모든 남자를 살육하고, 나중에 모든 사내아이와 처녀가 아닌 모든 여자를 죽인 이 공격은, 20만 년 전 부족 족장의 사회 풍습에 명예가 되었을 것이다. 그리고 이 모든 것이 “이스라엘의 주 하나님의 이름으로” 집행되었다.

70:1.16 이것은 사회 진화의 이야기-여러 인종 문제의 자연스러운 해결 과정- 즉, 사람이 땅에서 자기 운명을 개척하는 이야기이다. 사람이 책임을 자기 신들에게 떠넘기는 경향이 있음에도 불구하고, 그러한 잔학 행위는 신이 부추긴 것이 아니다.

70:1.17 군사적 자비는 인류에게 더디게 찾아왔다. 드보라라는 여자가 히브리인들을 다스렸을 때조차 똑같은 도매금의 잔인함이 계속되었다. 이교도들을 이긴 그녀의 장군은 “모든 군대가 칼에 쓰러지게 하여, 한 명도 남지 않았다.”

70:1.18 인종의 역사에서 아주 일찍부터 독 묻은 무기가 사용되었다. 온갖 종류의 신체 절단이 자행되었다. 사울은 다윗이 자기 딸 미갈을 위해 치러야 할 지참금으로 블레셋 사람 포피 1백 개를 요구하기를 주저하지 않았다.

70:1.19 초기 전쟁은 부족 전체 사이에서 벌어졌으나, 후대에는 다른 부족에 속한 두 개인이 분쟁을 일으켰을 때, 양 부족이 싸우는 대신에 두 논쟁자가 결투를 벌였다. 또한 다윗과 골리앗의 경우처럼, 양편에서 선택된 대표자 사이의 싸움 결과에 두 군대가 모든 것을 거는 것이 관습이 되기도 했다.

70:1.20 전쟁의 첫 세련됨은 포로를 잡는 것이었다. 다음으로, 여자들은 적대 행위에서 면제되었고, 그다음에 비전투원을 인정하게 되었다. 전투가 점점 더 복잡해짐에 보조를 맞추어, 군인 계급과 상비군이 곧 발달했다. 그러한 전사들은 일찍부터 여자와 어울리는 것이 금지되었고, 여자들은 싸움을 그만둔 지 오래되었지만, 언제나 군인들을 먹이고 간호했으며, 그들을 전투로 몰아붙였다.

70:1.21 전쟁을 선포하는 관행은 큰 진보를 대표했다. 싸우려는 의도를 선언하는 것은 공정하다는 감각이 도래했음을 예고했고, 그 뒤를 이어 “문명화된” 전쟁 규칙이 점진적으로 발달했다. 아주 일찍부터 종교 유적지 근처에서는 싸우지 않는 것이, 더욱 후대에는 어떤 거룩한 날에는 싸우지 않는 것이 관습이 되었다. 다음으로 망명권에 대한 일반적 인정이 뒤따랐고, 정치적 도망자들은 보호를 받았다.

70:1.22 이처럼 전쟁은 원시적인 인간 사냥에서 후대의 “문명화된” 민족들의 다소 더 질서 있는 체계로 점차 진화했다. 그러나 우호적인 사회 태도가 적대적인 태도를 대체하는 것은 오직 서서히 이루어진다.

2. 전쟁의 사회적 가치

70:2.1 과거에 격렬한 전쟁은 사회 변화를 일으켰고, 1만 년 동안 자연적으로 일어나지 않았을 새로운 사상의 채택을 촉진했다. 이 확실한 전쟁의 이점을 위해 치른 끔찍한 대가는 사회가 일시적으로 야만 상태로 되돌아갔다는 것, 문명화된 이성이 포기되어야 했다는 점이다. 전쟁은 강력한 약이지만, 대단히 비싸고 가장 위험하다. 종종 어떤 사회적 무질서를 치유하지만, 때로는 환자를 죽이고 사회를 파괴한다.

70:2.2 국가 방위의 끊임없는 필요성은 많고 새로운 선진 사회 조정을 낳는다. 오늘날 사회는 처음에 전적으로 군사적이었던 유용한 혁신들의 긴 목록에서 혜택을 누리고 있으며, 심지어 춤에 대해서도 전쟁에 빚지고 있는데, 춤의 초기 형태 중 하나는 군사 훈련이었다.

70:2.3 전쟁은 다음과 같은 이유로 과거 문명에 사회적 가치를 가졌다.

70:2.4 1. 규율을 부과하고, 협력을 강제했다.

70:2.5 2. 불굴의 정신과 용기를 높이 평가했다.

70:2.6 3. 민족주의를 키우고 굳혔다.

70:2.7 4. 약하고 부적합한 민족들을 파괴했다.

70:2.8 5. 원시적 평등이라는 환상을 없애고, 사회를 선택적으로 계층화했다.

70:2.9 전쟁은 어떤 진화적 및 선택적 가치를 가졌지만, 노예 제도처럼, 문명이 서서히 발전함에 따라 언젠가는 폐기되어야 한다. 옛 전쟁은 여행과 문화 교류를 증진했으나, 이 목적들은 이제 현대적

운송 및 통신 방법으로 더 잘 달성된다. 옛 전쟁은 나라들을 강하게 했지만, 현대의 투쟁은 문명화된 문화를 파괴한다. 고대 전쟁은 열등한 민족의 수를 크게 줄이는 결과를 낳았지만, 현대 분쟁의 최종 결과는 가장 우수한 인류 혈통의 선택적 파괴이다. 초기 전쟁은 조직과 효율성을 증진했으나, 이것들은 이제 현대 산업의 목표가 되었다. 과거 시대에 전쟁은 문명을 앞으로 밀어붙인 사회적 발효소였으나, 이 결과는 이제 야망과 발명으로 더 잘 달성된다. 고대 전쟁은 전쟁의 신 개념을 지지했지만, 현대인은 하나님이 사랑이라고 들어왔다. 전쟁은 과거에 많은 유익한 목적에 기여했고, 문명을 건설하는 데 없어서는 안 될 비계였지만, 그것은 빠르게 문화적으로 파산하고 있으며, 그 발발에 따르는 끔찍한 손실에 상응하는 어떠한 사회적 이익 배당도 낳지 못한다.

70:2.10 한때 의사들은 많은 질병의 치료법으로 사혈(瀉血)을 믿었지만, 그 후로 이 질병들의 대부분에 대해 더 나은 치료법을 발견했다. 그러므로 전쟁이라는 국제적 피 흘림도 분명히 여러 국가의 병폐를 고치는 더 나은 방법들의 발견에 자리를 내주어야 한다.

70:2.11 유란시아의 국가들은 이미 민족주의적 군국주의와 산업주의 사이의 거대한 투쟁에 들어섰고, 많은 면에서 이 갈등은 목자-사냥꾼과 농부 사이의 오랜 투쟁과 비슷하다. 그러나 산업주의가 군국주의를 이기려면, 그것을 위협하는 위험들을 피해야 한다. 유란시아에서 썩트는 산업의 위험은 다음과 같다.

70:2.12 1. 물질주의로 향하는 강한 흐름, 영적 실명.

70:2.13 2. 부-권력의 예배, 가치 왜곡.

70:2.14 3. 사치의 악덕, 문화적 미숙.

70:2.15 4. 게으름의 늘어나는 위험, 봉사에 대한 무감각.

70:2.16 5. 바람직하지 않은 인종적 나약함의 성장, 생물학적 퇴보.

70:2.17 6. 표준화된 산업 노예 제도의 위험, 인격의 정체. 노동은 고귀하게 만들지만, 고역은 무감각하게 만든다.

70:2.18 군국주의는 독재적이고 잔인하며—야만적이다. 그것은 정복자들 사이에서 사회 조직을 증진하지만, 패배자들을 해체시킨다. 산업주의는 더 문명화되어 있고, 진취성을 증진하고 개인주의를 장려하도록 수행되어야 한다. 사회는 가능한 모든 방법으로 독창성을 키워야 한다.

70:2.19 전쟁을 미화하는 실수를 저지르지 마라. 오히려 문명의 발전을 계속하기 위해 그 대체물이 무엇을 제공해야 하는지 더 정확히 상상할 수 있도록, 전쟁이 사회를 위해 무엇을 했는지 분별하라. 그리고 그러한 적절한 대체물이 마련되지 않으면, 전쟁은 오랫동안 계속될 것이라고 확신해도 좋다.

70:2.20 사람은 평화가 자기의 물질적 복지에 가장 좋다고 철저히 반복적으로 확신하기까지는, 그리고 사회가, 인류 종의 자기 보존 반응에 속하여 계속 쌓이는 감정과 에너지를 해방시키려고 고안된 집단적 충동을 주기적으로 터뜨리려는 그 타고난 경향을 만족시키기 위해, 평화로운 대체물을 현명하게 제공하기까지는 평화를 정상적 생활방식으로 결코 받아들이지 않을 것이다.

70:2.21 그러나 지나가는 과정에서도 전쟁은, 오만한 개인주의자들로 이루어진 한 인종이 고도로 집중된 권위-최고 집행관-에게 복종하도록 강요한 경험의 학교로서 존중받아야 한다. 구식 전쟁은

타고난 위대한 사람들을 지도자로 선택했지만, 현대 전쟁은 더는 그렇지 않다. 지도자를 발견하기 위해, 사회는 이제 평화의 정복들, 즉 산업, 과학, 사회적 성취로 눈을 돌려야 한다.

3. 초기 인간 연합

70:3.1 가장 원시적인 사회에서는 무리가 모든 것이었고, 아이들조차 그 공동 재산이었다. 진화하는 가족은 아이 양육에서 무리를 대체했고, 한편 새로 나타나는 씨족과 부족이 사회 단위로서 그 자리를 차지했다.

70:3.2 성욕과 모성애가 가족을 세웠다. 그러나 진짜 정부는 초(超)가족 집단이 형성되기 시작하기까지는 나타나지 않는다. 무리의 가족 이전 시절에, 지도력은 비공식적으로 선택된 개인들이 제공했다. 아프리카 부시맨들은 이 원시 단계를 결코 넘어선 적이 없다. 그들은 무리 속에 족장이 없다.

70:3.3 가족들은 혈연으로 씨족, 즉 친족의 집합체로 뭉쳤고, 이것들은 나중에 부족, 즉 영토 공동체로 진화했다. 전쟁과 외부 압력은 친족 씨족들에게 부족 조직을 강요했지만, 이 초기 원시 집단들을 어느 정도 내부적 평화를 유지하며 함께 묶어 둔 것은 바로 상업과 무역이었다.

70:3.4 유란시아의 평화는 공상적인 평화 계획의 온갖 감상적 궤변보다 국제 무역 기구들에 의해 훨씬 더 증진될 것이다. 무역 관계는 언어의 발달과 개선된 통신 방법, 그리고 더 나은 운송 수단에 의해 촉진되어 왔다.

70:3.5 공통 언어의 부재는 언제나 평화 집단의 성장을 방해했지만, 돈은 현대 무역의 보편적 언어가 되었다. 현대 사회는 주로 산업 시장에 의해 함께 뭉쳐 있다. 이익 동기는 봉사하려는 욕망으로 커질 때 위대한 문명 개화자가 된다.

70:3.6 초기 시대에 각 부족은 커져가는 두려움과 의심의 동심원으로 둘러싸여 있었다. 따라서 한때는 모든 낯선 자를 죽이는 것이 관습이었고, 나중에는 그들을 노예로 삼았다. 우정에 대한 옛 생각은 씨족으로 입양되는 것을 의미했고, 씨족의 일원임은 죽어서도 살아남는다고 믿겼다—영원한 생명에 대한 가장 이른 개념 중 하나.

70:3.7 입양 의식은 서로의 피를 마시는 것으로 이루어졌다. 어떤 집단에서는 피 마시는 것을 대신하여 침을 교환했는데, 이것이 사회적 입맞춤 관행의 고대 기원이다. 그리고 결혼이든 입양이든, 모든 결속 의식은 언제나 잔치로 끝났다.

70:3.8 후대에는 붉은 포도주로 희석한 피가 사용되었고, 마침내 포도주만 마셔서 입양 의식을 확정했는데, 이것은 포도주잔을 맞대는 것으로 표시되었고 그 음료를 삼킴으로써 완성되었다. 히브리인들은 이 입양 의식의 수정된 형태를 이용했다. 그들의 아랍 조상들은, 후보자의 손을 부족 원주민의 생식기에 얹은 채 행하는 맹세를 이용했다. 히브리인들은 입양된 외인들을 친절하고 형제처럼 대했다. “너희와 함께 사는 타국인은 너희 중에서 태어난 자같이 될 것이요, 너는 그를 네 몸과 같이 사랑하라.”

70:3.9 “손님 우정”은 일시적 환대의 관계였다. 방문한 손님이 떠날 때, 접시를 반으로 깨서 한 조각을 떠나는 친구에게 주었는데, 이는 나중에 방문할지도 모를 제삼자를 위한 적절한 소개 역할을 하도록 하기 위함이었다. 손님들은 자기 여행과 모험 이야기를 들려줌으로써 체류비를 치르는 것이 관

습이었다. 옛 시절의 이야기꾼들이 너무나 인기가 있어서, 사회 풍습은 마침내 사냥철이나 수확기 동안에 그들이 활동하는 것을 금했다.

70:3.10 최초의 평화 조약은 “피의 유대”였다. 전쟁 중인 두 부족의 평화 대사들이 만나서 경의를 표하고, 그다음에 피가 날 때까지 피부를 찔렀다. 그리고 나서 그들은 서로의 피를 빨고 평화를 선언하곤 했다.

70:3.11 초기의 평화 사절단은 한때 적이었던 자들의 성적 만족을 위해 자기네 정선된 처녀들을 데리고 가는 남자 대표단으로 이루어졌고, 성욕은 전쟁 충동과 싸우는 데 이용되었다. 그렇게 영예를 얻은 부족은 자기네 처녀들을 예물로 바치며 답방을 하곤 했고, 그리고 나면 평화가 굳건히 세워졌다. 그리고 곧 족장들의 가족 사이의 통혼이 재가되었다.

4. 씨족과 부족

70:4.1 최초의 평화 집단은 가족이었고, 그다음에 씨족, 부족, 나중에는 나라였으며, 이것이 마침내 현대의 영토 국가가 되었다. 오늘날의 평화 집단이 혈연을 넘어 나라들을 포용하도록 오래전에 확장된 사실은 가장 고무적인 일이다. 유란시아 국가들이 여전히 전쟁 준비에 막대한 액수를 쓰고 있다는 사실에도 불구하고 그러하다.

70:4.2 씨족은 부족 내의 혈연 집단이었고, 다음과 같은 어떤 공통의 이해관계 덕분에 존재했다.

70:4.3 1. 공통 조상으로 기원을 거슬러 올라감.

70:4.4 2. 공통의 종교적 토템에 대한 충성.

70:4.5 3. 같은 방언을 말함.

70:4.6 4. 공통의 거주지를 공유함.

70:4.7 5. 같은 적들을 두려워함.

70:4.8 6. 공통의 군사 경험을 가졌음.

70:4.9 씨족 우두머리들은 언제나 부족장에게 종속되었고, 초기 부족 정부는 씨족들의 느슨한 연합체였다. 오스트레일리아 원주민은 결코 부족 형태의 정부를 발달시키지 못했다.

70:4.10 씨족의 평화 족장들은 보통 어머니 혈통을 통해 다스렸고, 부족의 전쟁 족장들은 아버지 혈통을 세웠다. 부족장들과 초기 왕들의 조정(朝廷)은 씨족 우두머리들로 구성되었고, 그들은 일 년에 여러 번 왕 앞에 초대받는 것이 관례였다. 이것은 왕이 그들을 살피고 그들의 협력을 더 잘 확보할 수 있게 했다. 씨족은 지역 자치에서 귀중한 목적에 기여했지만, 크고 강한 나라들의 성장을 크게 지연시켰다.

5. 정부의 시작

70:5.1 모든 인간 제도에는 시작이 있었고, 결혼, 산업, 종교와 마찬가지로 시민 정부도 점진적 진화

의 산물이다. 초기 씨족과 원시 부족으로부터, 20세기의 두 번째 3분의 1 기간을 특징짓는 사회 및 시민 규제와 그러한 형태들에 이르기까지, 왔다 갔다 했던 인간 정부의 연속적인 질서들이 점차 발달했다.

70:5.2 가족 단위가 점차 나타나면서, 정부의 기초는 혈연 가족들의 집단인 씨족 조직에 세워졌다. 최초의 실제 정부 기구는 원로 평의회였다. 이 규제 집단은 어떤 유능한 방식으로 두각을 나타냈던 노인들로 구성되었다. 지혜와 경험은 야만인조차 일찍이 높이 평가했고, 그 뒤를 이어 원로들이 지배하는 긴 시대가 계속되었다. 이 연령 과두 정치의 통치는 점차 가부장적 사상으로 발전했다.

70:5.3 초기 원로 평의회 안에는 모든 정부 기능, 즉 행정, 입법, 사법의 잠재력이 있었다. 평의회가 당시의 사회 풍습을 해석할 때는 법원이었고, 사회 관습의 새로운 양식을 세울 때는 입법부였으며, 그러한 법령과 제정법이 시행되는 한에서는 행정부였다. 평의회 의장은 후일의 부족장 선구자 중 하나였다.

70:5.4 어떤 부족들은 여자 평의회를 두었고, 때때로 많은 부족이 여자 통치자를 두었다. 홍인의 어떤 부족들은 오나모날론톤의 가르침을 보존하여 “일곱 명의 평의회”가 만장일치로 다스리는 규칙을 따랐다.

70:5.5 인류가 평화나 전쟁이나 토론회로 운영될 수 없다는 것을 배우기는 어려웠다. 원시적인 “장광설”은 거의 유용하지 않았다. 인종은 일찍이, 씨족 우두머리 집단이 지휘하는 군대는 강력한 1인 군대에 맞설 기회가 없다는 것을 배웠다. 전쟁은 언제나 왕을 만드는 자였다.

70:5.6 처음에 전쟁 족장들은 오직 군사 복무를 위해서만 선택되었고, 평화 시에는 자기들의 임무가 더 사회적 성격일 때 권한의 일부를 포기하곤 했다. 그러나 그들은 점차 평화 기간을 잠식하기 시작했고, 한 전쟁에서 다음 전쟁까지 계속해서 통치하는 경향이 있었다. 그들은 한 전쟁이 다른 전쟁을 너무 오래 뒤따르지 않도록 자주 조치했다. 이 초기 전쟁 군주들은 평화를 좋아하지 않았다.

70:5.7 후대에는 어떤 족장들이 군사 복무 외의 이유로, 비범한 체격이나 뛰어난 개인적 능력 때문에 선택되기도 했다. 홍인은 흔히 두 부류의 족장-세이컴, 즉 평화 족장, 그리고 세습 전쟁 족장-을 두었다. 평화 통치자들은 또한 재판관이요 선생이었다.

70:5.8 어떤 초기 공동체는 주술사들이 다스렸고, 그들은 흔히 족장으로 활동했다. 한 사람이 사제, 의사, 최고 집행관으로 활동하곤 했다. 꽤 자주, 초기 왕실의 회장은 원래 사제 복장의 상징이나 표상이었다.

70:5.9 그리고 바로 이 단계를 거쳐 정부의 행정부가 점차 생겨났다. 씨족과 부족 평의회는 자문 역할로서, 그리고 나중에 나타난 입법 및 사법부의 선구자로서 존속했다. 오늘날 아프리카에서는, 여러 부족들 사이에 이 모든 형태의 원시 정부가 실제로 존재한다.

6. 군주 정부

70:6.1 효과적인 국가 통치는 전적인 행정 권한을 가진 족장이 나타나면서 비로소 왔다. 사람은 효과적인 정부가 사상이 아니라 인격에 권력을 부여함으로써만 얻을 수 있다는 것을 발견했다.

70:6.2 통치권은 가족 권위나 부라는 개념에서 자라났다. 가부장적 소왕(小王)이 진짜 왕이 되었을 때, 그는 때때로 “자기 백성의 아버지”라고 불렸다. 나중에는, 왕들이 영웅에게서 생겨났다고 생각되었다. 그리고 더욱 후대에는, 왕의 신성한 기원을 믿었기 때문에 통치권이 세습되었다.

70:6.3 세습 왕권은 이전에 왕의 죽음과 후계자 선출 사이에 그토록 큰 파괴를 일으켰던 무정부 상태를 피하게 했다. 가족에게는 생물학적 우두머리가 있었고, 씨족에게는 선택된 타고난 지도자가 있었으나, 부족과 후대의 국가에는 타고난 지도자가 없었으며, 이것이 족장-왕을 세습하게 만든 추가적인 이유였다. 왕가와 귀족이라는 개념 또한 씨족의 “이름 소유권”이라는 사회 풍습에 기초를 두었다.

70:6.4 왕의 계승은 마침내 초자연적인 것으로 여겨졌고, 왕의 혈통은 영주 칼리가스티아의 유형 참모진 시절까지 거슬러 올라간다고 여겨졌다. 그리하여 왕들은 주물(呪物) 인격이 되었고, 엄청나게 두려움의 대상이 되었으며, 궁정에서 사용하는 특별한 형태의 말투가 채택되었다. 심지어 최근까지도 왕의 손길이 병을 고친다고 믿었고, 일부 유란시아 민족들은 여전히 자기네 통치자들이 신성한 기원을 가졌다고 여긴다.

70:6.5 초기의 주물 왕은 흔히 격리되어 지냈고, 그는 축제일과 성스러운 날 외에는 볼 수 없을 만큼 너무나 신성하게 여겨졌다. 보통 그를 대신할 대표자가 선택되었으며, 이것이 수상(首相)의 기원이다. 최초의 각료는 식량 행정관이었고, 다른 각료들이 곧 뒤따랐다. 통치자들은 곧 상업과 종교를 책임질 대표자들을 임명했고, 내각의 발달은 행정 권한의 비(非)인격화로 가는 직접적인 단계였다. 이 초기 왕의 보좌관들은 공인된 귀족이 되었고, 여자가 더 높은 존경을 받게 됨에 따라 왕의 아내는 점차 왕비의 존엄으로 올라섰다.

70:6.6 파렴치한 통치자들은 독약을 발견함으로써 큰 권력을 얻었다. 초기 궁정 마술은 악마 같았고, 왕의 적들은 곧 죽었다. 그러나 가장 전제적인 폭군이라도 어떤 제약을 받았으니, 그는 적어도 늘 존재하는 암살의 두려움에 의해 제지되었다. 주술사, 요술 의사, 사제들은 언제나 왕들에게 강력한 견제 세력이었다. 그 뒤에는 지주들, 즉 귀족들이 억제하는 영향력을 행사했다. 그리고 이따금 씨족과 부족들은 그냥 들고일어나 자기네 독재자와 폭군을 타도하곤 했다. 폐위된 통치자들에게 사형이 선고되었을 때, 흔히 자살이라는 선택권이 주어졌고, 이것이 어떤 환경에서 고대 사회의 자살 유행을 낳았다.

7. 원시적인 클럽과 비밀 결사

70:7.1 혈연이 최초의 사회 집단을 결정했고, 결사는 혈연 씨족을 확장시켰다. 통혼(通婚)은 집단 확대의 다음 단계였고, 그 결과로 생긴 복잡한 부족이 최초의 진정한 정치체였다. 사회 발전의 다음 단계는 종교적 분파와 정치 클럽의 진화였다. 이것들은 처음에 비밀 결사로 나타났고, 원래 전적으로 종교적이었으나, 나중에 규제하는 성격을 띠게 되었다. 처음에 그것들은 남자들의 클럽이었고, 나중에 여자들의 집단이 나타났다. 이윽고 그것들은 사회-정치적 및 종교-신비주의적이라는 두 부류로 나뉘었다.

70:7.2 이 결사들이 비밀을 지킨 데는 다음과 같은 많은 이유가 있었다.

70:7.3 1. 어떤 금기를 위반하여 통치자들의 비위를 거스를까 하는 두려움 때문.

70:7.4 2. 소수파의 종교 의식을 거행하기 위하여.

70:7.5 3. 귀중한 “영” 또는 거래 비밀을 보존할 목적으로.

70:7.6 4. 어떤 특별한 부적이나 마술을 즐기기 위하여.

70:7.7 이 결사들의 바로 그 비밀주의가 모든 회원에게 부족의 나머지 사람들을 압도하는 신비의 힘을 주었다. 비밀주의는 또한 허영심에 호소한다. 가입자들은 그 시절의 사회 귀족이었다. 가입한 뒤에 소년들은 남자들과 함께 사냥했고, 반면에 그 전에는 여자와 함께 채소를 모았다. 그리고 사춘기 시험을 통과하지 못하여, 여자와 아이들과 함께 남자들의 거처 밖에 머물도록 강요되고, 여자 같다고 여겨지는 것은 최고의 굴욕이요 부족의 수치였다. 게다가, 가입하지 않은 자는 결혼이 허락되지 않았다.

70:7.8 원시인은 아주 일찍이 사춘기 젊은이들에게 성 통제를 가르쳤다. 소년들을 사춘기부터 결혼할 때까지 부모에게서 떼어내어, 그들의 교육과 훈련을 남자들의 비밀 결사에 맡기는 것이 관습이 되었다. 그리고 이 클럽들의 주요 기능 중 하나는 사춘기 젊은이들을 통제하여, 그리하여 사생아를 막는 것이었다.

70:7.9 상업화된 매춘은 이 남자들의 클럽이 다른 부족의 여자들을 이용하려고 돈을 지불했을 때 시작되었다. 그러나 초기의 집단들은 성적 문란에서 현저히 자유로웠다.

70:7.10 사춘기 가입 의식은 보통 5년의 기간에 걸쳐 계속되었다. 이 의식들에는 많은 자기 고문과 고통스러운 살 베기가 포함되었다. 할례는 처음에 이 비밀 남성 결사 중 하나에 가입하는 의식으로 행해졌다. 부족의 표시는 사춘기 가입의 일부로서 몸에 새겨졌고, 문신은 그러한 회원 휘장으로서 비롯되었다. 많은 궁핍과 더불어 그러한 고문은 이 젊은이들을 단련시키고, 그들에게 인생의 현실과 피할 수 없는 고난을 인상 깊게 심어주려고 고안되었다. 이 목적은 나중에 나타난 운동 경기와 신체 경기로 더 잘 달성된다.

70:7.11 그러나 비밀 결사들은 사춘기의 도덕을 향상시키는 것을 목표로 삼았고, 사춘기 의식의 주요 목적 중 하나는 다른 남자들의 아내를 홀로 내버려 두어야 한다는 것을 소년에게 깊이 새겨주는 것이었다.

70:7.12 이 여러 해의 엄격한 훈련과 교육을 마친 뒤에, 그리고 결혼 바로 전에, 젊은이들은 보통 짧은 기간의 여가와 자유를 위해 풀려났고, 그 뒤에 돌아와서 결혼하고 부족의 금기들에 평생 복종했다. 그리고 이 고대 관습은 “방종의 씨를 뿌린다(sowing wild oats)”는 어리석은 생각으로서 현대까지 이어져 왔다.

70:7.13 후대의 많은 부족이 여자 비밀 클럽의 결성을 재가했는데, 그 목적은 사춘기 소녀들을 아내와 어머니가 되도록 준비시키는 것이었다. 가입한 뒤에 소녀들은 결혼할 자격이 있었고, 그 시절의 사교계 데뷔 파티인 “신부 쇼”에 참석하는 것이 허락되었다. 결혼을 반대하는 여자들의 결사단이 일찍이 생겨났다.

70:7.14 이윽고 미혼 남자 집단과 소속 없는 여자 집단이 각자 조직을 형성했을 때, 비밀이 아닌 클럽들이 나타났다. 이 협회들은 실로 최초의 학교였다. 그리고 남자와 여자 클럽이 흔히 서로를 박해했지만, 어떤 선진 부족들은 달라마시아 선생들과 접촉한 뒤에, 양성을 위한 기숙 학교를 가지면서

남녀 공학을 실험했다.

70:7.15 비밀 결사들은 주로 그 가입식의 신비로운 성격 때문에 사회 계급을 세우는 데 이바지했다. 이 결사들의 회원들은 처음에 자기네 애도 의식-조상 예배-에서 호기심 많은 자들을 겁주어 쫓아 내려고 가면을 썼다. 나중에 이 의식은 귀신들이 나타났다고 알려진 유사(類似) 강신회로 발전했다. “새로운 탄생”이라는 고대 결사들은 신호를 사용하고 특별한 비밀 언어를 이용했으며, 또한 어떤 음식과 음료를 끊겠다고 맹세했다. 그들은 야간 경찰로 활동했고, 그 밖에도 넓은 범위의 사회 활동에서 기능했다.

70:7.16 모든 비밀 결사는 맹세를 부과하고, 신의를 지킬 것을 명했으며, 비밀을 지키는 것을 가르쳤다. 이 결사단들은 군중을 경외하게 하고 통제했으며, 또한 자경단으로 활동하여, 그리하여 린치를 행했다. 그들은 부족들이 전쟁 중일 때 최초의 첩자였고, 평화 시에는 최초의 비밀경찰이었다. 무엇보다도 그들은 파렴치한 왕들을 불안한 자리에 앉혀 두었다. 그들을 상쇄하려고, 왕들은 자기네 비밀경찰을 육성했다.

70:7.17 이 결사들은 최초의 정당을 낳았다. 최초의 정당 정부는 “강자” 대 “약자”였다. 고대에는 약자가 강자가 되었다는 풍부한 증거로서, 내전 뒤에만 행정부 교체가 뒤따랐다.

70:7.18 이 클럽들은 상인들이 빚을 거두고 통치자들이 세금을 징수하는 데 이용되었다. 과세는 긴 투쟁이었으며, 가장 이른 형태 중 하나는 사냥물이나 전리품의 10분의 1인 십일조였다. 세금은 원래 왕의 집을 유지하기 위해 부과되었으나, 신전 봉사를 지원하기 위한 헌납으로 위장될 때 더 쉽게 징수된다는 것이 밝혀졌다.

70:7.19 이윽고 이 비밀 결사들은 최초의 자선 단체로 자라났고, 나중에는 초기의 종교 단체-교회의 선구자-로 진화했다. 마침내 이 결사들 중 일부는 부족을 초월하여, 최초의 국제적 형제회가 되었다.

8. 사회 계층

70:8.1 사람의 정신적 및 신체적 불평등은 사회 계급이 나타날 것을 보장한다. 사회 계층이 없는 유일한 세계는 가장 원시적이거나 가장 진보한 세계이다. 여명기의 문명은 아직 사회 계층의 분화를 시작하지 않았지만, 빛과 생명에 정착한 세계는, 모든 중간 진화 단계의 특징인 인류의 이러한 분열을 대부분 지워 버렸다.

70:8.2 사회가 야만에서 미개로 벗어나면서, 그 인간 구성 요소들은 다음과 같은 일반적인 이유로 계급으로 분류되는 경향이 있었다.

70:8.3 1. 자연적인-접촉, 혈연, 결혼. 최초의 사회적 구별은 성별, 나이, 피-족장과의 혈연관계-에 기초했다.

70:8.4 2. 개인적인-능력, 인내, 기술, 불굴의 정신을 인정함. 곧 언어 구사, 지식, 일반 지능에 대한 인정이 뒤따랐다.

70:8.5 3. 우연-전쟁과 이주가 인간 집단을 분리하는 결과를 낳았다. 계급 진화는 정복, 즉 승자와

패자의 관계에 의해 강력하게 영향을 받았고, 한편 노예 제도는 사회를 자유민과 예속자로 나누는 최초의 전반적인 분열을 가져왔다.

70:8.6 4. 경제적인-부자와 가난한 자. 부와 노예 소유는 한 사회 계급의 유전적 기초였다.

70:8.7 5. 지리적인-도시 또는 시골 정착에 따라 계급이 생겨났다. 도시와 시골은 각각, 서로 다른 관점과 반응을 가진 목자-농부와 상인-공업가의 분화를 각각 촉진했다.

70:8.8 6. 사회적인-계급은 다른 집단들의 사회적 가치에 대한 대중의 평가에 따라 점차 형성되었다. 이 종류의 가장 이른 분할 중에는 사제-선생, 통치자-전사, 자본가-상인, 보통 노동자, 노예 사이의 경계가 있었다. 노예는 결코 자본가가 될 수 없었으나, 때때로 임금 노동자는 자본가 계급에 합류하기로 선택할 수 있었다.

70:8.9 7. 직업적인-직업이 늘어남에 따라, 그것들은 카스트와 길드를 세우는 경향이 있었다. 노동자들은 세 집단으로 나뉘었다. 주술사를 포함하는 전문 계급, 그다음에 숙련 노동자, 그 뒤를 이어 비숙련 노동자.

70:8.10 8. 종교적인-초기 분파 클럽들은 씨족과 부족 안에 자기네 계급을 만들었고, 사제들의 경건함과 신비주의는 오랫동안 그들을 분리된 사회 집단으로 존속시켰다.

70:8.11 9. 인종적인-주어진 한 나라나 영토 단위 안에 둘 또는 그 이상의 인종이 존재하면 보통 유색인 카스트가 생긴다. 초기 이집트의 경우처럼, 인도의 원래 카스트 체계는 피부색에 기초했다.

70:8.12 10. 나이-젊음과 성숙. 부족들 사이에서, 소년은 아버지가 살아 있는 동안 아버지의 보살핌 아래 있었고, 반면에 소녀는 결혼할 때까지 어머니의 보살핌에 맡겨졌다.

70:8.13 유연하고 변화하는 사회 계급은 진화하는 문명에 없어서는 안 되지만, 계급이 카스트가 될 때, 사회 계층이 화석화될 때, 사회 안정의 향상은 개인의 진취성이 줄어드는 대가로 얻어진다. 사회 카스트는 산업에서 자기 자리를 찾는 문제를 해결하지만, 또한 개인의 발달을 급격히 줄이고 사회적 협력을 사실상 막는다.

70:8.14 자연스럽게 형성된 사회 계급들은, 사람이 진보하는 문명의 생물학적, 지적, 영적 자원을 지적으로 조작하여 그 진화적 해체를 점차 이를 때까지 존속할 것이다. 그러한 것은 다음과 같다.

70:8.15 1. 인종 혈통의 생물학적 혁신-열등한 인간 혈통의 선택적 제거. 이것은 많은 필사자 불평 등을 없애는 경향이 있을 것이다.

70:8.16 2. 그러한 생물학적 개선에서 생길 증대된 두뇌 능력에 대한 교육 훈련.

70:8.17 3. 필사자 혈족 관계와 형제애의 감정을 종교적으로 일깨움.

70:8.18 그러나 이 조치들은 먼 미래의 수천 년이 지나야 참된 열매를 맺을 수 있을 것이다. 비록 문화 발전의 이 가속 인자들을 지적이고, 현명하고, 끈기 있게 조작함으로써 많은 사회적 개선이 즉시 결과로 나타나겠지만 말이다. 종교는 혼돈에서 문명을 들어 올리는 강력한 지렛대이지만, 건전하고 정상적인 유전 위에 안전하게 놓인, 건전하고 정상적인 마음이라는 받침점 없이는 무력하다.

9. 인권

70:9.1 자연은 사람에게 아무 권리도 주지 않고, 오직 생명과 그 안에서 살아갈 세상만 준다. 자연은 살 권리조차 주지 않으며, 이는 비무장인 사람이 원시림에서 굶주린 호랑이와 얼굴을 마주했을 때 어떤 일이 일어날지 생각해 보면 추론할 수 있듯이 그러하다. 사회가 사람에게 주는 최고의 선물은 안전이다.

70:9.2 점차 사회는 자기 권리를 주장했고, 현재 그 권리들은 다음과 같다.

70:9.3 1. 식량 공급의 보장.

70:9.4 2. 군사 방위-대비를 통한 안전 보장.

70:9.5 3. 내부 평화 보존-개인적 폭력과 사회적 무질서 방지.

70:9.6 4. 성 통제-결혼, 가족 제도.

70:9.7 5. 재산-소유할 권리.

70:9.8 6. 개인 및 집단 경쟁의 육성.

70:9.9 7. 청년 교육 및 훈련을 위한 대비.

70:9.10 8. 무역과 상업의 증진-산업 발달.

70:9.11 9. 노동 조건과 보상의 개선.

70:9.12 10. 이 다른 모든 사회 활동이 영적 동기를 부여받아 고양될 수 있도록, 종교적 실천의 자유를 보장함.

70:9.13 권리가 너무 오래되어 그 기원을 알 수 없을 때, 그것들은 흔히 타고난 권리라고 불린다. 그러나 인권은 실로 타고난 것이 아니다. 그것들은 전적으로 사회적이다. 그것들은 상대적이고 늘 변하며, 늘 변하는 인간 경쟁의 현상들을 지배하는 관계의 공인된 조정에 불과하다-말하자면 경기의 규칙이다.

70:9.14 한 시대에 옳다고 여겨질 수 있는 것이 다른 시대에는 그렇게 여겨지지 않을 수도 있다. 수많은 결함자와 퇴보자가 생존하는 것은, 그들이 20세기 문명에 집이 될 어떤 타고난 권리를 가져서가 아니라, 단지 그 시대의 사회, 즉 사회 풍습이 그렇게 명하기 때문이다.

70:9.15 유럽 중세 시대에는 인정된 인권이 거의 없었다. 그때는 모든 사람이 다른 누군가에게 속했고, 권리는 단지 국가나 교회가 부여한 특권이나 호의였다. 그리고 이 오류로부터의 반발은 모든 사람이 평등하게 태어난다는 믿음으로 이어졌다는 점에서 마찬가지로 잘못이었다.

70:9.16 약자와 열등한 자들은 언제나 평등한 권리를 위해 싸워 왔다. 그들은 언제나 국가가 강자와 우월한 자에게 자기네 필요를 공급하고, 너무나 자주 자기들의 무관심과 게으름에서 비롯된 경우가 많은 그 결핍들을 보충하도록 강요해야 한다고 주장해 왔다.

70:9.17 그러나 이 평등 이상은 문명의 자녀이지, 자연에서는 발견되지 않는다. 문화 자체도, 바로 그 문화에 대한 사람들의 매우 불평등한 능력으로 인하여, 사람이 본래 불평등함을 결정적으로 증명

한다. 타고났다고 여겨지는 평등을 갑작스럽고 비(非)진화적으로 실현하는 것은 문명화된 사람을 원시 시대의 조잡한 관습으로 재빨리 되돌려 보낼 것이다. 사회는 모든 이에게 동등한 권리를 제공할 수 없지만, 각자의 다양한 권리를 공정하고 공평하게 관리할 것을 약속할 수 있다. 자기 유지를 추구하고, 자기 영속에 참여하며, 동시에 어느 정도의 자기만족을 누릴 공정하고 평화로운 기회를 자연의 자녀에게 제공하는 것이 사회의 일이고 의무이며, 이 세 가지 모두의 합이 인간의 행복을 이룬다.

10. 정의의 진화

70:10.1 자연적 정의는 사람이 만든 이론이지, 현실이 아니다. 자연에서 정의는 순전히 이론적이지요, 전적으로 허구이다. 자연은 오직 한 가지 종류의 정의-원인에 대한 결과의 피할 수 없는 일치-를 제공할 뿐이다.

70:10.2 사람이 생각하는 정의는 자기 권리를 얻는 것을 의미하며, 따라서 점진적 진화의 문제였다. 정의 개념은 영이 부여된 마음 속에 구성적으로 존재할 수 있지만, 공간 세계들에서 완전히 갖춰진 채로 생겨나지는 않는다.

70:10.3 원시인은 모든 현상을 어떤 사람에게 돌렸다. 죽음의 경우에, 야만인은 “무엇이 그를 죽였는가?” 하고 묻지 않고, “누가?” 하고 물었다. 따라서 우발적 살인은 인정되지 않았고, 범죄 처벌에서 범인의 동기는 전적으로 무시되었으며, 판결은 가해진 상해에 따라 내려졌다.

70:10.4 가장 이른 원시 사회에서는 여론이 직접 작용했고, 법률 집행관이 필요 없었다. 원시 생활에는 사생활이 없었다. 한 사람의 이웃들이 그의 행실에 책임이 있었고, 따라서 그의 사사로운 일을 캐물을 권리가 있었다. 사회는, 집단 구성원이 각 개인의 행동에 관심을 가지고 어느 정도 통제력을 가져야 한다는 이론에 따라 규제되었다.

70:10.5 아주 일찍부터 귀신들이 주술사와 사제들을 통해 정의를 집행한다고 믿어졌고, 이것이 이 계급들을 최초의 범죄 탐지자와 법률 집행관으로 만들었다. 그들의 초기 범죄 탐지 방법은 독, 불, 고통의 시련을 행하는 것으로 이루어졌다. 이 야만적인 시련들은 조잡한 중재 기술에 지나지 않았고, 반드시 분쟁을 공정하게 해결하지는 않았다. 예를 들어, 독을 먹었을 때, 피고인이 토하면 그는 무죄였다.

70:10.6 구약성서는 이 시련들 중 하나, 즉 결혼 유죄 시험을 기록한다. 한 남자가 자기 아내가 자기에게 불충실하다고 의심하면, 그는 아내를 사제에게 데려가서 자기 의심을 말했고, 그 후에 사제는 거룩한 물과 신전 마루에서 끌어 모은 것을 섞어 조제했다. 위협적인 저주를 포함하여 정식 의식을 치른 뒤에, 피고인 아내는 그 불결한 물약을 마셔야 했다. 그녀가 유죄이면, “저주를 일으키는 물이 그녀 안으로 들어가 쓰게 될 것이요, 그녀의 배는 부풀고 넓적다리는 썩을 것이며, 그 여자는 자기 백성 가운데서 저주를 받을 것이다.” 만에 하나, 어떤 여자가 이 더러운 물약을 마시고도 신체적 질병의 증상을 보이지 않으면, 그녀는 질투심 많은 남편이 제기한 혐의에서 벗어났다.

70:10.7 범죄를 탐지하는 이 끔찍한 방법들은 거의 모든 진화하는 부족들이 한때 또는 다른 때에 실행했다. 결투는 시련 재판이 현대에 살아남은 것이다.

70:10.8 히브리인들과 다른 반(半)문명 부족들이 3천 년 전에 정의를 집행하는 그러한 원시적 기술을 사용했다는 것은 놀랄 일이 아니지만, 생각하는 사람들이 나중에 신성한 기록 모음의 페이지 안에 그러한 야만성의 유물을 간직했다는 것은 가장 놀라운 일이다. 반성적 사고는 어떤 신적 존재도 필사자에게 의심스러운 결혼 불충실을 탐지하고 판결하는 것에 관하여 그렇게 불공정한 지시를 내린 적이 없다는 것을 분명히 해야 한다.

70:10.9 사회는 일찍이 양값음하는 보복 태도, 즉 눈에는 눈, 생명에는 생명을 채택했다. 진화하는 부족들은 모두 이 피의 복수 권리를 인정했다. 복수는 원시 생활의 목표가 되었으나, 그 이후로 종교는 이 초기 부족 관습을 크게 수정했다. 계시 종교의 선생들은 언제나 “‘원수 값는 것은 내 것이 라,’ 주가 말하노라” 하고 선포해 왔다. 초기 시절의 복수 살인은 불문율을 구실로 한 오늘날의 살인과 전적으로 다르지는 않았다.

70:10.10 자살은 흔한 보복 방식이었다. 살아서 복수할 수 없으면, 그는 귀신으로서 돌아와 자기 원수에게 진노를 퍼부을 수 있다는 믿음을 품고 죽었다. 그리고 이 믿음이 매우 일반적이었기 때문에, 원수의 문간에서 자살하겠다는 위협은 보통 그를 굴복시키기에 충분했다. 원시인은 생명을 그다지 소중히 여기지 않았고, 하찮은 일로 자살하는 것이 흔했지만, 달라마시아인들의 가르침은 이 관습을 크게 줄였다. 한편 더 최근에는 여가, 안락, 종교, 철학이 합쳐져서 생명을 더 달콤하고 바람직하게 만들었다. 그러나 단식 투쟁은 이 옛 보복 방식의 현대적 유사물이다.

70:10.11 진보된 부족법의 가장 이른 공식화 중 하나는 피의 불화를 부족의 일로 인수하는 것과 관련이 있었다. 그러나 이상하게도, 그때조차 남자가 아내 값을 완전히 치렀다면 처벌 없이 아내를 죽일 수 있었다. 그러나 오늘날의 에스키모인들은 여전히 범죄에 대한 처벌, 심지어 살인에 대한 처벌도, 피해를 입은 가족이 선고하고 집행하도록 내버려 둔다.

70:10.12 또 다른 진보는 금기 위반에 대한 벌금 부과, 즉 형벌의 규정이었다. 이 벌금들은 최초의 공공 수입을 구성했다. “피의 대가”를 지불하는 관습도 피의 복수를 대신하는 것으로 유행하게 되었다. 그러한 손해 배상은 보통 여자나 소로 지불되었고, 실제 벌금, 즉 금전적 보상이 범죄에 대한 처벌로 부과되기까지는 오랜 시간이 걸렸다. 그리고 처벌 개념이 본질적으로 보상이었기 때문에, 인간 생명을 포함하여 모든 것이 마침내 손해 배상으로 지불될 수 있는 가격을 갖게 되었다. 히브리인들은 피의 대가를 지불하는 관습을 폐지한 최초의 민족이었다. 모세는 그들이 “사형 죄를 지은 살인자의 생명을 위해 어떤 보상도 받지 말아야 하며, 그는 반드시 죽임을 당해야 한다”고 가르쳤다.

70:10.13 이처럼 정의는 처음에 가족에 의해, 그다음에 씨족에 의해, 나중에는 부족에 의해 집행되었다. 참된 정의의 집행은 복수를 개인 및 친족 집단에서 거두어 사회 집단, 즉 국가의 손에 맡긴 때부터 시작된다.

70:10.14 산 채로 불태워 벌하는 것은 한때 흔한 관습이었다. 이것은 함무라비와 모세를 포함하여 많은 고대 통치자들에게 인정되었고, 모세는 많은 범죄, 특히 중대한 성적 성격의 범죄들을 말뚝에 매달아 불태우는 벌로 다스려야 한다고 지시했다. “사제의 딸”이나 다른 지도급 시민이 공공 매춘을 하면, “그녀를 불로 태우는” 것이 히브리인의 관습이었다.

70:10.15 반역-자기 부족 동료를 “팔아넘기거나” 배신하는 것-은 최초의 사형죄였다. 소도독질은 보편적으로 즉결 처형으로 처벌되었고, 심지어 최근까지도 말도독질이 비슷하게 처벌되었다. 그러나 시간이 지나면서, 처벌의 혹독함이 범죄 억제에 그다지 귀중한 억제책이 아니며, 그 확실성과 신속

성이 더 중요하다는 것을 알게 되었다.

70:10.16 사회가 범죄를 처벌하지 못할 때, 집단적 분노는 보통 린치 법으로 나타난다. 성소를 마련한 것은 이 갑작스러운 집단 분노를 피하는 수단이었다. 린치와 결투는 개인이 사적(私的) 배상을 국가에 넘겨주기를 꺼리는 마음을 나타낸다.

11. 법과 법정

70:11.1 사회 풍습과 법 사이에 뚜렷한 구별을 긋는 것은, 새벽에 밤이 낮으로 바뀔 때를 정확히 가리키는 것만큼이나 어렵다. 사회 풍습은 만들어지는 과정에 있는 법과 경찰 규정이다. 오랫동안 확립될 때, 정의되지 않은 사회 풍습은 정밀한 법, 구체적인 규제, 잘 정의된 사회적 인습으로 구체화되는 경향이 있다.

70:11.2 법은 언제나 처음에 부정적이고 금지적이다. 진보하는 문명에서는 점점 긍정적이고 지시적이 된다. 초기 사회는 부정적으로 운영되어, 다른 모든 사람에게 “너는 죽이지 말라”는 명령을 부과함으로써 개인에게 살 권리를 주었다. 개인에게 권리나 자유를 부여할 때마다 다른 모든 사람의 자유를 줄이는 것이 포함되며, 이것은 원시법인 금기에 의해 실행된다. 금기라는 전체 개념은 본질적으로 부정적인데, 이는 원시 사회가 그 조직에 있어서 전적으로 부정적이었고, 초기 정의 집행은 금기를 시행하는 것으로 이루어졌기 때문이다. 그러나 원래 이 법들은, 후대의 히브리인들이 이교도들을 다루는 데 다른 윤리 규범을 가졌던 것으로 예증되듯이, 오직 동료 부족민에게만 적용되었다.

70:11.3 맹세는 달라마시아 시절에 증언을 더 진실하게 하려는 노력에서 비롯되었다. 그러한 맹세는 자신에게 저주를 선언하는 것으로 이루어졌다. 이전에는 아무도 자기 출신 집단에 불리한 증언을 하지 않았다.

70:11.4 범죄는 부족의 사회 풍습을 공격하는 것이요, 죄는 귀신의 재가를 받은 금기를 어기는 것이었다. 그리고 범죄와 죄를 분리하지 못한 탓에 오랫동안 혼란이 있었다.

70:11.5 자기 이익이 살인에 대한 금기를 세웠고, 사회는 그것을 전통적 사회 풍습으로 신성시했으며, 한편 종교는 그 관습을 도덕법으로 성화(聖化)했다. 그리하여 이 세 가지 모두가 공모하여 인간의 생명을 더 안전하고 신성하게 만들었다. 권리가 종교의 재가를 받지 않았다면, 초기 시절에 사회가 뭉칠 수 없었을 것이다. 미신은 길고 긴 진화 시대의 도덕적 및 사회적 경찰력이었다. 고대인들은 모두 자기네 옛 법, 즉 금기들이 신들에 의해 자기 조상들에게 주어졌다고 주장했다.

70:11.6 법은 오랜 인간 경험의 성문화된 기록이며, 여론이 구체화되고 합법화된 것이다. 사회 풍습은 축적된 경험의 원료였고, 후대의 지배하는 마음들이 그것으로부터 성문법을 공식화했다. 고대의 재판관에게는 법이 없었다. 그가 판결을 내릴 때, 그는 단지 “그것이 관습이다”라고 말했다.

70:11.7 법정 판결에서 선례를 참조하는 것은 재판관들이 성문법을 사회의 변화하는 조건에 적응시키려는 노력을 나타낸다. 이것은 전통적 연속성의 인상과 결합하여, 변화하는 사회 조건에 점진적으로 적응하도록 마련한다.

70:11.8 재산 분쟁은 다음과 같은 여러 방법으로 처리되었다.

70:11.9 1. 분쟁 중인 재산을 파괴함으로써.

70:11.10 2. 힘으로—경쟁자들이 싸워서 해결했다.

70:11.11 3. 중재로—제삼자가 결정했다.

70:11.12 4. 원로들에게—나중에는 법정—호소함으로써.

70:11.13 최초의 법정은 규제된 주먹 싸움이었고, 재판관들은 단지 심판관이나 중재자에 불과했다. 그들은 싸움이 승인된 규칙에 따라 진행되도록 보살폈다. 법정 싸움에 들어갈 때, 각 당사자는 한쪽이 다른 쪽에 패배한 뒤에 비용과 벌금을 지불하기 위해 재판관에게 보증금을 맡겼다. “힘이 여전히 정의였다.” 나중에는 육체적 타격 대신에 말로 하는 논쟁이 대신하게 되었다.

70:11.14 원시 정의의 전체 개념은 공정하기 위함이라기보다, 분쟁을 처리하여 공공 무질서와 사적 폭력을 막기 위함이었다. 그러나 원시인은 지금 불의로 여겨질 것에 그다지 분개하지 않았다. 권력을 가진 자들이 그것을 이기적으로 사용할 것이 당연하게 여겨졌다. 그럼에도 불구하고, 어느 문명의 상태는 그 법정의 철저함과 공평함, 그리고 재판관들의 청렴함에 의해 매우 정확하게 결정될 수 있다.

12. 시민 권한의 할당

70:12.1 정부 진화에서의 큰 투쟁은 권력 집중에 관한 것이었다. 우주 행정가들은 경험을 통해, 사람이 사는 세계의 진화 민족들은, 잘 조정된 행정부, 입법부, 사법부 사이에 적절한 힘의 균형이 유지될 때, 대의(代議) 형태의 시민 정부에 의해 가장 잘 규제된다는 것을 배웠다.

70:12.2 원시적 권위는 힘, 즉 물리적 권력에 기초했지만, 이상적인 정부는 지도력이 능력에 기초하는 대의 체계이다. 그러나 야만 시대에는 전쟁이 너무 많아서 대의 정부가 효과적으로 기능하도록 허락하지 않았다. 권위의 분할과 지휘의 단일성 사이의 오랜 투쟁에서 독재자가 이겼다. 원시 원로 평의회 초기 분산된 권력은 점차 절대 군주의 인격 안에 집중되었다. 진짜 왕이 나타난 뒤에도, 원로 집단들은 준(準)입법-사법적 자문 기구로서 존속했고, 나중에는 동등한 지위의 입법부가 나타났으며, 마침내 입법부와 분리된 최고 판결 법원이 세워졌다.

70:12.3 왕은 사회 풍습, 즉 본래의 또는 불문법의 집행자였다. 나중에 그는 입법 제정법, 즉 여론의 구체화된 것을 집행했다. 여론의 표현으로서 대중 집회는 비록 더디게 나타났지만, 큰 사회적 진보를 표시했다.

70:12.4 초기 왕들은 사회 풍습—전통이나 여론—에 의해 크게 제약을 받았다. 최근에 일부 유란시아 국가들은 이 사회 풍습을 정부의 문서적 기초로 성문화했다.

70:12.5 유란시아 필사자들은 자유를 누릴 자격이 있다. 그들은 자기네 정부 체계를 만들어야 하고, 자기네 헌법이나 다른 시민 권위 및 행정 절차의 헌장을 채택해야 한다. 그리고 이것을 행한 뒤에, 그들은 가장 유능하고 가치 있는 동료들을 최고 집행관으로 선택해야 한다. 입법부의 대표자들로는, 그러한 신성한 책임을 이행할 지적·도덕적 자격을 갖춘 자들만 선출해야 한다. 그들의 고등 법원과 최고 법원의 재판관으로는, 타고난 능력을 부여받고 풍부한 경험으로 지혜로워진 자들만 선택되어야

한다.

70:12.6 사람들이 자기 자유를 유지하려면, 자유 현장을 선택한 뒤에, 다음을 방지할 목적으로 그것을 현명하고, 지적으로, 두려움 없이 해석하도록 마련해야 한다.

70:12.7 1. 행정부나 입법부가 부당한 권력을 찬탈하는 것.

70:12.8 2. 무지하고 미신적인 선동가들의 음모.

70:12.9 3. 과학적 진보의 지체.

70:12.10 4. 평범함의 지배가 교착 상태에 빠지는 것.

70:12.11 5. 사악한 소수파에 의한 지배.

70:12.12 6. 야심 있고 영리한 독재자 지망생들의 통제.

70:12.13 7. 공황으로 인한 파멸적 혼란.

70:12.14 8. 파렴치한 자들에 의한 착취.

70:12.15 9. 국가에 의한 시민의 과세 노예화.

70:12.16 10. 사회적 및 경제적 공정성의 실패.

70:12.17 11. 교회와 국가의 연합.

70:12.18 12. 개인적 자유의 상실.

70:12.19 이것들이 진화 세계에서 대의 정부라는 체계가 작동하도록 조율하는 장치 위에서 통제자로 활동하는 헌법 재판소의 목적과 목표이다.

70:12.20 유란시아에서 정부를 완성하려는 인류의 투쟁은, 행정 경로를 완성하고, 그것들을 늘 변화는 현재의 필요에 적응시키며, 정부 내의 권력 분배를 개선하고, 그런 뒤에 참으로 현명한 행정 지도자들을 선택하는 것과 관련이 있다. 신성하고 이상적인 정부 형태가 있기는 하지만, 그러한 것은 계시될 수 없고, 각 행성의 남자와 여자들이 시간과 공간의 우주 전역에서 서서히 그리고 힘들여 발견해야만 한다.

70:12.21 [네바돈의 한 멜기세덱이 발표했다.]